



TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO

Registro:2018.0000044420

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002023-57.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO TUCUNDUVA (Presidente), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018

Ricardo Tucunduva
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002023-57.2016.8.26.0001

**COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA VARA
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER**

APELANTE: FLÁVIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO Nº 41.331

FLÁVIO DOS SANTOS foi denunciado por lesões corporais, perpetradas contra sua companheira Andreia Regina Gomes de Encarnação, em contexto de violência doméstica.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO

Regularmente processado, acabou sendo condenado ao desconto de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, por violação ao artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal (fls. 76/78).

Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega, em resumo, que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua condenação, razão pela qual pede ser absolvido (fls. 85/87).

O recurso foi respondido (fls. 90/97).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encontra-se a fls. 112/115.

É o relatório.

O apelo não merece guarida.

Nas duas fases, **FLÁVIO** negou a prática delitiva (fl. 30 e *cd rom* encaminhado ao meu Gabinete).

Mas, Andreia Regina Gomes de Encarnação relatou, na fase administrativa, que, no dia do episódio, após discutir com o seu companheiro **FLÁVIO**, foi por ele agarrada pelo pescoço e recebeu vários socos na boca, além de puxões de cabelo. Em Juízo, Andreia alterou a versão apresentada no Distrito Policial, dizendo que **FLÁVIO** apenas a empurrou.

É isto, em resumo, o que consta de fls. 4, 6/7, 8/9, 10, 11, 14, 32 e do *cd rom* encaminhado ao meu Gabinete.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO

Diante de tais elementos de prova, não há dúvida de que **FLÁVIO** agiu criminosamente, não havendo se falar em absolvição, até porque ficou evidente que o réu teve a intenção de lesionar Andreia, que, de fato, acabou sofrendo as lesões corporais descritas no laudo de fls. 22/23, em tudo compatíveis com a dinâmica dos acontecimentos narrados pela vítima na fase do inquérito, restando, portanto, inteiramente isolada a versão judicial ofertada por Andréia - no claro intuito de favorecer o réu, ladainha sempre repetida pelas mulheres que têm medo dos seus parceiros -, uma vez que um simples empurrão não seria hábil para causar os ferimentos encontrados na pessoa da vítima pelos peritos.

No mais, constato que a reprimenda e o regime “prisional” foram fixados com extrema brandura - coisa incompatível com a proteção que o Estado deveria dar às pessoas que são vítimas de crimes praticados em contexto da chamada violência doméstica -, de modo que, na verdade, **FLÁVIO** não tem do que reclamar.

Nestas condições, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator